

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 비점유 연체채권 관련 발견재산 압류
불철저
2. 소관부점 : 국유재산지원처, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제26조 제1항 제9호에 따라 국유재산 비점유 연체채권¹⁾ 관리 업무 등을 수행²⁾하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등의 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료가 납부기한까지 납부되지 않은 경우(이하 “연체채권”이라 한다)에는 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수

-
- 1) ① 대부료, 변상금 부과 후 해당 재산 매각으로 물건 없이 존재하는 채권,
② 대부료, 변상금 부과 후 명도 등으로 현재 물건을 점유하고 있지 않은 종전 점유자의 채권
 - 2) 국유 연체채권의 효율적 관리를 위해 비점유 연체채권의 관리 업무를 2017. 4. 3. 일 팔로 지역본부에서 국유재산지원처로 이관했으며, 이후 새롭게 발생하는 비점유 연체채권은 건별로 이관하고 있음

있도록 되어 있고, 「국세징수법」 제24조에 따르면 납세자가 독촉 또는 납부기한 전 징수의 고지를 받고 지정된 기한까지 국세 또는 체납액을 완납하지 않은 경우 납세자의 재산을 압류하도록 되어 있다.

한편 「국유재산법」 제73조의3에 따르면 국유채권은 5년간 권리를 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다고 되어 있고, 납부고지·독촉·압류 등 관련 조치에 따라 소멸시효가 중단된다고 되어 있는데

「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」(국유재산기획실-14481, 2016. 4. 12.)에 따르면 실효적 시효중단 조치는 발견재산에 대한 압류에 한정되므로 압류 가능한 연체자 소유의 재산이 발견된 경우에는 회수 실익을 불문하고 세무서에 압류 등기 의뢰하여 시효중단 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재(2022. 9. 19. 기준) 국유재산지원처에서 관리하고 있는 비점유 연체채권 연체자 소유 발견재산에 대한 압류 실태를 점검³⁾한 결과

2011. 12. 28. 인수한 ‘기재 생략’ 소재 국유재산⁴⁾의 경우 무단 점유자 ■■■■가 변상금을 연체⁵⁾하였고 2019. 11. 20. 연체자 소유의 토지(1필지) 및 2020. 3. 3. 자동차(2대)가 국유재산관리시스템(이하 “국유

3) 비점유 연체채권 관리 이관 이후 발견된 연체자 소유 재산에 대하여 압류 등 시효 관리를 적정히 하였는지 점검. 단, ①비점유 연체채권 관리 이관 이전 이미 시효 중단 조치를 하였거나 시효가 완성된 경우, ②연체자별 연체원금 기준이 대부료 및 변상금의 경우 30만 원 미만 또는 부당이득금의 경우 60만 원 미만인 경우 점검 대상에서 제외하고 총 244건의 연체채권에 대해 점검함

4) 좌천범일구역통합3지구 도시환경정비사업에 따라 2018. 7. 11. 처분함

5) 납부예정일자 2018. 9. 11., 연체 원금 1,300,450원

BPM” 이라 한다)에 발견재산으로 등록되었는데도 특별한 사유⁶⁾없이 최초 발견재산 등록일로부터 약 34개월이 지난 감사일 현재까지 압류 등기 의뢰를 하지 않는 등

[표 15] 및 [별지 2] “비점유 연체채권 연체자 소유 발견재산 압류 미실시 명세”와 같이 비점유 연체채권 연체자 소유 발견재산이 국유 BPM에 등록되어 있는데도 특별한 사유 없이 압류 등기 의뢰를 하지 않은 총 ×건(연체원금 기준 “기재 생략”)이 확인되었다.

[표 15] 비점유 연체채권 연체자 소유 발견재산 압류 조치 점검 결과

(단위 : 건, 백만 원)

연체기간	부적정*		적 정									
			소계		타인소유		말소차량		사망 등**		압류완료	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계	“기재 생략”											
1년 미만												
1년~3년												
3년~5년												
5년 이상												

* 발견재산에 대한 압류 가능 여부 등 검토 없이 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않은 경우 부적정 업무 처리로 판단

** 연체자가 사망(법인인 경우 파산 등)하였거나 타 재산을 압류한 경우 등

한편 국유재산기획처는 연체자 소유의 재산 조사를 위해 매년 1회 대법원, 국토교통부 및 해양수산부 등으로부터 연체자 소유의 재산(부동산, 자동차, 건설기계기구 및 선박 등)정보를 제공받아 국유BPM에 등록하고, 「연체채권 점검의 날」 운영을 통해 매월 1회 발견재산 처리 현황 및 소멸시효 완성 예정 채권 내역 등을 지역본부에 안내함으로써 국유 연체채권에 대한 회수 및 시효보전 등 관리를 독려하고 있으나

6) 제3자 소유, 말소차량, 소유자 사망 등 압류가 불가능한 경우

국유BPM에 발견재산에 대한 업무처리 및 소멸시효 중단조치에 대한 모니터링 기능이 마련되어 있지 않아 발견재산에 대한 압류 및 소멸시효 완성 예정 보고⁷⁾ 등 시효중단 조치가 누락되는 사례가 발생하고 있으므로 연체채권 관리 강화를 위해 관련 전산시스템을 개선하여 업무 효율성을 제고할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 비점유 연체채권 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 연체채권 관리 강화 및 효율성 제고를 위해 관련 전산시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 비점유 연체채권 연체자 소유 발견재산이 있는데도 압류 등기 의뢰하지 않은 ×건에 대하여 조속히 조치하고, 앞으로 연체자 발견재산에 대한 압류 조치 등을 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

국유재산기획처장은 전체 연체채권 연체자 소유 발견재산에 대한 압류 조치 등이 누락되는 사례가 발생하지 않도록 국유BPM에 모니터링 기능을 마련하는 등 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

7) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제51조의2에 따르면 채권관리 담당자는 국유채권의 소멸시효가 완성되기 2개월 이전에 납부 독촉, 재산조사 등의 사항을 점검하여 해당 국유채권의 소멸시효가 완성 예정임을 부점장에게 보고하도록 되어 있음